



PTA適正化推進委員会 <az001530051919@gmail.com>

【照会】PTA入会手続き等の法的見解について照会事項」への回答について

2件のメッセージ

共有メール-教委・生涯学習課生涯学習係 <sgaku-syogai@city.kagoshima.lg.jp>
To: "az001530051919@gmail.com" <az001530051919@gmail.com>

2025年8月29日 12:11

PTA適正化推進委員会

事務局代表 佐藤 大 様

日頃から本市教育行政に対しご理解ご協力を賜り感謝申し上げます。

さて、先般お問い合わせいただきました

「PTA入会手続き等の法的見解について照会事項」につきまして、
次のとおり回答いたします。

PTAは、社会教育関係団体であり、その組織・運営・活動に関しては、
それぞれの団体が主体的に判断するものであると考えております。

鹿児島市教育委員会からの学校に対する指導としましては、
市小・中・高等学校校長研修会や教頭研修会において

- ・ PTAは任意の団体であり、入退会は保護者の自由であることを周知すること。
- ・ PTA会費の徴収に関しては、PTA会長と校長による事務委任（準委任契約）を毎年行うこと。
- ・ 個人情報の取り扱いについては、個人情報を集める・保管する時のルール、個人情報の第三者に提供する時のルールについて、具体例を示して確認する。

などについて指導をしているところです。

※ 鹿児島市PTA連合会からの要請により、

同内容を市P連主催のPTA会長研修会や理事会において指導・助言しております。

鹿児島市教育委員会生涯学習課

鹿児島市荒田1丁目4-1

Mail : sgaku-syogai@city.kagoshima.lg.jp

PTA適正化推進委員会 <az001530051919@gmail.com>

2025年8月29日 15:13

To: 共有メール-教委・生涯学習課生涯学習係 <sgaku-syogai@city.kagoshima.lg.jp>

鹿児島市教育委員会生涯学習課 御中

件名: PTA入会手続き等に関する照会への再回答のお願い

平素より市の教育行政にご尽力いただき、深く感謝申し上げます。

2025年8月29日付で貴教育委員会よりいただいた「PTA入会手続き等の法的見解について照会事項」へのご回答について、確認させていただきました。しかしながら、ご回答はPTAを「社会教育関係団体」と位置づけ、その運営を団体の主体的判断に委ねるとしており、照会で指摘した法的問題点や教育委員会の責任に関する具体的な見解が不足していると認識しております。以下、問題点を明確化し、改めて誠実な再回答を求めるものです。

1. ご回答の問題点

貴教育委員会は、PTAを社会教育関係団体（社会教育法第12条）として扱い、教育委員会の指導責任を限定的に捉えているようですが、以下の理由からこの見解には重大な疑義があります。

- **PTAと学校の密接な関係:** PTAは、学校教育法第137条に基づき学校施設の使用を認められ、教職員が役員として参加し、学校が会費徴収を代行するなど、学校教育活動と実質的に一体化しています。このため、単なる「地域の自主的団体」とは異なり、学校および教育委員会の管理・監督下にあると解されます。
- **教育委員会の責任:** 地方教育行政法に基づき、教育委員会は所轄学校の運営が法令に適合することを確保する責務を負います。PTAの不適切な運用（例: みなし入会、個人情報の目的外利用、無権代理行為）が学校教育上の支障（学校教育法第137条）を生じさせる場合、教育委員会は是正指導を行う責任があります。
- **社会教育法第12条の適用限界:** 同条は「統制的支配」や「不当な干渉」を禁止しますが、法令遵守を求める助言や指導はこれに該当せず、むしろ教育委員会の職務に含まれます。

ご回答では、PTAの任意加入の周知や準委任契約の指導、個人情報取り扱いの確認を学校に指導しているとされていますが、照会事項で求めた具体的な法的見解（例: 民法第522条や消費者契約法に基づく契約成立要件、個人情報保護法第69条違反の可能性）に対する明確な評価や、違法性は正のための具体的な対応方針が示されておりません。

2. 再回答の要請

以上を踏まえ、以下の点について、改めて法的根拠に基づく明確な見解と対応方針をご回答いただきたくお願い申し上げます。

1. **契約成立要件（照会事項1）:** 「みなし入会」方式が民法第522条および消費者契約法に照らし契約として成立する法的根拠を具体的にご提示ください。
2. **無権代理行為（照会事項2）:** 準委任契約の締結を指導しているとのことですが、契約がない場合の無権代理（民法第113条）の違法性に対する評価と、契約締結状況の確認・是正方針をお示しください。
3. **入会意思確認（照会事項3）:** 申込書による明示的な意思確認が未実施の場合の是正措置の必要性和、具体的な指導内容をお示しください。
4. **個人情報保護法違反（照会事項4）:** 児童名簿等の目的外利用（個人情報保護法第69条違反）の可能性に対する認識と、違法性を解消するための具体的な是正方針をお示しください。
5. **是正指導責任（照会事項5）:** PTAの不適切な運用が学校教育に支障を及ぼす場合、地方教育行政法に基づく教育委員会の是正指導責任の有無とその履行方針をお示しください。

6. 暫定的措置（照会事項6）：法令違反の疑いがあるPTA運用が是正されるまでの間、学校による施設提供や会費徴収の協力を停止する方針の有無をお示してください。

3. 求められる対応

PTAが学校のリソースを活用し、学校教育法第137条を根拠に活動する以上、その運営の適正性は学校および教育委員会の責任に直結します。保護者の権利保護と信頼関係の維持のため、以下の対応を強く求めます。

- PTAの任意加入の徹底周知と入会申込書の導入
- 個人情報の適正利用および無権代理行為の是正指導
- 法令違反が解消されるまでの学校協力の見直し

ご多忙のところ恐縮ですが、法的根拠に基づく明確かつ具体的なご回答を、お願い申し上げます。なお、本件は全国のエducational委員会に一斉照会しており、回答内容は公開の可能性があることをご承知おきください。

敬具

【情報提供】

1. 座間味村回答PDF
2. 大阪市茨木市回答PDF
3. 福島県三春町回答PDF

2025年8月29日(金) 12:11 共有メール-教委・生涯学習課生涯学習係 <sgaku-syogai@city.kagoshima.lg.jp>:
[元のメッセージ非表示]

--

PTA適正化推進委員会

[ホームページ](#)

事務局代表 佐藤 大

235-0021

横浜市磯子区岡村8-17-5-301

070-9012-7772

az001530051919@gmail.com

添付ファイル 3 件



Gmail - 大阪府茨木市【回答】PTA入会手続き等の法的見解について.pdf
303K



座間味村Gmail - 【照会】PTA入会手続き等の法的見解について照会事項6点.pdf
748K



Gmail - 福島県三春町【回答】PTA入会手続き等の法的見解について.pdf
529K